

**Mohd Radziman bin Mohd Noor
lwn
Nurul Munira binti Kamarudzaman**

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, Y.A.A Dato' Haji Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Y.A Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Nai'm bin Mokhtar (Panel) Pada 17hb Oktober 2018 Bersamaan 8 Safar 1440H]

]

Kes Semakan No. 10000-003-0074-2018

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: Encik Jamal Mohd Lokmanbin Sulaiman dari Tetuan Jamal Lokman & Associates

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

Permohonan

[1] Pemohon Mohd Radziman bin Mohd Noor telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung prosiding perbicaraan yang telah selesai di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, Selangor bagi kes mal No: 10300-038-0834-2017

[2] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan ini sepertimana berikut:-

- i. Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia menurut seksyen 68 (1) (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam

(Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula berhubung perintah prosiding kes interim hadanah bertarikh 22/5/2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui permohonan No : 10300-038-0834-2017.

- ii. Mahkamah membatalkan dan/atau meminda perintah/penghakiman tersebut serta meletakkan hak jagaan sementara dua (2) orang anak yang bernama Mia Hannah Dayana binti Mohd Radziman berumur lapan (8) tahun dan Radz Iskandar bin Mohd Radziman yang berumur 5 tahun (selepas ini disebut sebagai “anak-anak tersebut”) kepada Pemohon sehingga perintah bagi kes induk hadanah (Saman No: 10300-028-0443-2017) dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia Ini.
- iii. Hak lawatan dan bersama diberikan kepada Responden pada setiap Sabtu dan Ahad secara penggiliran mingguan.
- iv. Lain-lain perintah yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 2/9/2009 dan telah bercerai dengan kebenaran Mahkamah pada 24/7/2015 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Hasil perkongsian hidup Pemohon dengan Responden telah dikurniakan dua (2) orang cahayamata iaitu :-

- i. Mia Hannah Dayana binti binti Mohd Radziman yang berumur lapan (8) tahun
- ii. Radz Iskandar bin Mohd Radziman yang berumur 5 tahun.

[4] Selepas perceraian tersebut, Responden telah memfailkan hak jagaan kekal anak pada 19/7/2017 melalui kes Mal No : 10300-028-0443-2017 di Mahkamah Tinggi Shah Alam.

[5] Dalam masa yang sama , Pemohon telah menfailkan hak jagaan sementara melaui permohonan No : 10300-038-0834-2017 secara ex-parte dan kemudiannya diarahkan untuk didengar secara inter-parte.

[6] Pada 22/5/2018, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah membuat keputusan berkenaan hak jagaan sementara bagi anak tersebut di mana antara lain seperti berikut:-

- i. Mahkamah menolak permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan sementara dua (2) orang anak yang bernama Mia Hannah Dayana binti Mohd Radziman dan Radz Iskandar bin Mohd Radziman hendaklah diserahkan kepada Responden (ibu).
- iii. Mahkamah memerintahkan bahawa Pemohon (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan anak-anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dan sesuai dengan terlebih dahulu mendapat keizinan Responden.
- iv. Bahawa Pemohon dan/atau wakilnya dan/atau agennya dan/atau mana-mana ahli keluarganya dilarang dan ditegah sama sekali dari

menceroboh, mengganggu, memisahkan Responden dari anak-anak tersebut, mencederakan dan atau memukul anak-anak tersebut.

- v. Bahawa Mahkamah memerintahkan Pemohon dan/atau wakilnya dan/atau agennya ditegah sama sekali dari membawa anak-anak tersebut keluar dari Malaysia tanpa mendapat keizinan dari pihak Responden.
- vi. Bahawa Mahkamah mengarahkan pihak Polis DiRaja Malaysia dan/atau pihak berkuasa yang berkaitan memberi bantuan yang sewajarnya kepada pihak-pihak dalam melaksanakan perintah Mahkamah ini.
- vii. Kegagalan pihak-pihak melaksanakan perintah ini boleh dikenakan tindakan Mahkamah atau dikomitkan ke penjara.
- viii. Perintah interim ini kekal sehingga perintah bagi kes induk hak jagaan kekal hadanah, saman No. : 10300-028-0443-2017 diputuskan.

[7] Pemohon tidak berpuashati dengan terma Perintah Interim Hak Penjagaan Anak tersebut dan telah membuat Permohonan Semakan Kes ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 12/6/2018 melalui Permohonan Semakan No: 10000-003-0074-2018 ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Sebelum Kami mengulas permohonan Pemohon, Kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68(1) Akta/Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remedi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[9] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*,” yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*[2013] JH36(2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011 dan kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012.

[10] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material

bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Di peringkat ini, kami telah menyemak fail atau rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal no. 10300-038-00834-2017. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak.

[12] Kami dapati kes mal no: 10300-038-00834-2017 telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan perkara yang disemak bukanlah berkaitan kesilapan undang-undang yang menjejaskan keadilan atau pun hukum syarak. Kami berpendapat bahawa permohonan pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan.

[13] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi hukum Syara' dan Undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Afidavit Sokongan Pemohon yang diangkat sumpah pada 12/6/2018, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i. Permohonan Semakan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. **YAA DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM**
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. **YA TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

.....
3. **YA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

